

유가증권시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙안

1. 개정이유

- 「상장폐지 제도 개선방안」(‘25.1.21, 금융위) 관련 조치로서, 매매 거래 정지기간 장기화 방지 및 투자자 보호 등을 위해 개선기간 부여한도 축소 등 퇴출제도를 개선하고자 함

2. 주요내용

- 상장폐지 관련 개선기간 부여한도 축소(안 제19조제5항, 제51조제6항)
 - 상장폐지 심사 중 기업심사위원회 및 상장공시위원회에서 부여할 수 있는 개선기간을 최대 2년(최초 1년+추가 1년)에서 1년으로 축소*
 - * (형식폐지) 상장공시위원회 1년 부여 가능
(실질심사) 기업심사위원회 1년, 상장공시위원회 1년 부여 가능(최대 2년)
 - 다만, 중요한 개선계획 임박, 법원의 판결이 단기간 내에 예정되어 있는 경우 각 위원회별 3개월 추가 허용
 - (적용대상) 상장공시위원회: 시행일 이후 상장폐지 이의신청 법인
기업심사위원회: 시행일 이후 실질심사 대상결정 법인

< 개선기간 부여한도 변경 내용 >

현 행			개 선	
형식(이의신청)	실질심사	➡	형식(이의신청)	실질심사
최대 2년 (상공위 1+1)	최대 4년 (기심위 1+1, 상공위 1+1)		최대 1년 (상공위 1)	최대 2년 (기심위 1, 상공위 1)

☐ 상장폐지사유 경합시 절차 정비(안 제49조제3항)

- 형식폐지사유와 실질심사사유가 중복하여 발생하는 경우 각각의 절차를 별개로 진행하며, 둘 중 하나의 사유로 이의신청이 불가능한 상장폐지가 결정된 경우 즉시 상장폐지
- (적용대상) 시행일 이후 형식폐지사유와 실질심사사유가 중복하여 발생하는 법인

☐ 감사의견 비적정 해소시 실질심사 실시(안 제50조제1항)

- 감사인 의견 미달사유 해소시 실질심사가 필요하다고 인정되는 경우에 포함
- (적용대상) 시행일 이후 감사의견 미달로 상장폐지사유가 발생한 법인이 이를 해소한 경우

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사완료 (심사연번호 : 제25-00호)

☐ 기타 : 신·구조문대비표

유가증권시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙안

유가증권시장 상장규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조제5항 단서 중 “특별한 사유가 있는”을 “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는”으로, “1년”을 “3개월”로 하고, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 최대주주 변경, 유상증자 등과 같은 개선계획의 중요 부분에 대한 이행이 있을 것으로 명백하게 인정되는 경우
2. 개선계획의 이행에 영향을 미치는 법원의 판결·결정 등이 예정되어 있어 이를 확인할 필요가 있는 경우

제50조제1항제5호가목 중 “제19조제7항제4호에 따라 해당”을 “해당”으로 한다.

제51조제6항 단서 중 “특별한 사유가 있는”을 “제19조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는”으로 “1년”을 “3개월”로 하고, 같은 조 제9항을 제10항으로 하며, 같은 조에 제9항을 다음과 같이 신설한다.

- ⑨ 규정 제48조제1항 각 호에 따른 상장폐지 사유의 발생은 상장적격성 실질심사로 인한 상장폐지에 대한 규정 제25조에 따른 이의신청 및 규정 제49조에 따른 상장적격성 실질심사에 영향을 미치지 아니한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2025년 3월 4일부터 시행한다.

제2조(개선기간 등에 관한 적용례) ① 제19조제5항의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 이의신청을 한 상장법인부터 적용한다.

② 제50조제1항제5호가목의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 최초로 규정 제48조제1항제2호의 감사인 의견 미달 사유가 발생한 상장법인부터 적용한다.

③ 제51조제6항 단서의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 기업심사위원회 심의 대상으로 결정한 상장법인부터 적용한다.

제3조(실질심사 절차 진행의 특례) 제59조제9항의 개정규정에도 불구하고 이 세칙 시행일 현재 규정 제48조 제1항 각 호에 따른 상장폐지 사유의 발생으로 인해 규정 제25조에 따른 이의신청 또는 규정 제49조에 따른 상장적격성 실질심사의 절차가 중단된 상장법인에 대하여는 해당 형식폐지 사유를 해소할 때까지 중단된 절차를 진행하지 아니한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안	비 고
제19조(상장폐지 이의신청) ① ~ ④ (생략) ⑤ 거래소는 특별한 사유가 없는 한 제4항에 따른 심의 요청을 접수한 날부터 15일 이내에 상장공시위원회를 개최하여 개선계획 이행 여부와 상장폐지 여부를 심의해야 하며, 심의일부터 3일 이내에 해당 증권의 상장폐지 여부를 결정해야 한다. 다만, <u>특별한 사유가 있는 경우</u> 거래소는 <u>1년</u> 을 초과하지 않는 범위에서 추가로 개선기간을 부여할 수 있으며, 해당 개선기간 종료 후 심의 절차에 관하여는 제4항 및 이항 본문을 준용한다.	제19조(상장폐지 이의신청) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는</u> ----- <u>3개월</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.	개선기간 부여한도 축소 (2년→1년)하 되, 각 호에 서 정하는 사유 발생시 3개월 추가 허용
<신 설>	1. <u>최대주주 변경, 유상증자 등과 같은 개선계획의 중요 부분에 대한 이</u>	

<신 설>

⑥ ~ ⑩ (생 략)

제50조(상장적격성 실질심사 대상 판단기준)

① 규정 제48조제2항제6호 각 목 외의 부분 후단 및 규정 제58조에 따른 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는지 여부는 다음 각 호와 같이 판단한다.

1. ~ 4. (생 략)

5. 규정 제48조제2항제6호바목에 따라 필요하다고 인정되는 경우

가. 규정 제48조제1항제2호의 감사인 의견 미달 사유에 해당하는 보통주권 상장법인인 제19조제7항제4

행이 있을 것으로 명백하게 인정되는 경우

2. 개선계획의 이행에 영향을 미치는 법원의 판결·결정 등이 예정되어 있어 이를 확인할 필요가 있는 경우

⑥ ~ ⑩ (현행과 같음)

제50조(상장적격성 실질심사 대상 판단기준)

① -----

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. -----

가. -----

----해당-----

감사의견 비

며, 해당 개선기간 종료 후 기업심사위원회 심의 절차에 관하여는 제5항 및 이 항 본문을 준용한다.	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.	사유 발생시 3개월 추가 허용
⑦·⑧ (생략) <u><신설></u>	⑦·⑧ (현행과 같음) ⑨ <u>규정 제48조제1항 각 호에 따른 상장폐지 사유의 발생은 상장적격성 실질심사로 인한 상장폐지에 대한 규정 제25조에 따른 이의신청 및 규정 제49조에 따른 상장적격성 실질심사에 영향을 미치지 아니한다.</u> ⑩ (현행 제9항과 같음)	형식폐지사 유와 실질심 사사유가 중 복하여 발생 하는 경우 각각의 절차 를 별개로 진행
⑨ (생략)		